의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 알트리아 클라이언트 서비시즈 엘엘씨

【특허고객번호】 5-2013-037125-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 권혁수

【대리인번호】 9-1999-000370-4

【대리인】

【성명】 송윤호

【대리인번호】 9-2003-000551-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7027491

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0478543-49

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 권혁수 (서명 또는 인)

대리인 송윤호 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 10-2023-7027491호에 대한 2026.05.26자 의견제출통지서에 대해, 특허청구범위를 보정한 명세서등 보정서를 제출하오니, 본 의견서를 참작하시어 동 보정서로서 다시 심사해 주실 것을 요청 드립니다.

1. 심사결과 및 구체적인 거절이유

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1, 4, 5, 8-22항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제8항	특허법 제42조제4항제2호

☐ 특허 가능한 청구항 : 제1, 4-5, 9-22항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

이 출원은 청구범위의 청구항 제8항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 8항에서 "상기 입구 홈들"이 가리키는 대상이 불명확합니다.

보정서 제출시 참고사항

※ **청구항 11항**에서 "중각 섹션", **청구항 18항**에서 "포함고"로 잘못 적힌 곳이 있습니다.

끝.

2. 청구범위 보정 및 의견

청구항 제8항에서 불명확한 것으로 지적된 "상기 입구 홈들"을 -- 상기 입구 개구부들 --로 정정하여 지시하는 바가 명확하도록 하였습니다. 이로써 제8항에 대한 거절은 해소되어 모든 청구항은 특허가능한 상태가 되었습니다.

한편, 참고사항으로 지적하신 부분과 관련하여, 제11항 및 제18항의 오기 "중각 섹션" 및 "포함고"를 각각 -- 중간 섹션 -- 및 -- 포함하고 --로 정정하였습니다.

3. 결론

이상, 보정을 통해 심사관님이 지적하신 거절은 모두 해소되었고 모든 청구항은 특허 가능한 상태가 되었다고 사료되오니, 본 출원에 대해 특허결정을 하여 주시기를 요청 드립니다.